

刘仲敬访谈 408

内容概要

本次访谈围绕 2026 年国防动员法的修订展开，深入探讨了法条修改的实质及其背后的军事与社会底层逻辑。受访人指出，将民间资源“征用”改为“征收”仅是秘书团队填补文本漏洞的润色工作，对实际动员能力毫无提升。结合历史与全球现状，以两次世界大战为基础的全民动员体制已经全面过时，当代战争正不可逆地走向私人化与军阀化。在中国当下的军事体系中，传统的兵员动员体系已随社会变迁瓦解，新型储备军制度和后勤体系在高度市场化的扭曲下面临极强的空壳化危机。同时，伴随金融自由化与地方财政枯竭，西方社会及全球地方治理正呈现“再封建化”趋势。最终得出结论：民间资产的泡沫化属性决定了征收制度的虚置，社会走向再封建化的历史趋势无法通过单纯的法条修改来改变。

金句收集

“法条是专家制定的，是为了消除原先法条上的粗疏和漏洞，以及各个法条不相匹配造成的困难。”

“传统上基于两次世界大战为核心的动员体制，实际上都已经过时了。”

“伤兵的终身医疗、心理治疗开支，是任何大国都无法长期承担的永恒财政包袱。”

“非正式制度不知不觉之间，就会逐步取代早已失去实际作用的正式制度。”

“伦敦金融城是大英帝国荣光不再以后，英国能够对抗纽约金融中心的
核心法宝之一。”

“地方政府的核心矛盾从来不是行政权限，本质上就是财政问题。”

“当代西方社会的民选市政府和市议会，最终会沦为拜占庭时代罗马执
政官那样的虚位荣誉职位。”

“绝大多数普通民众早已不具备基本军事素养，强行征召入伍只会成为
军队的负担。”

“中国民众的绝大部分资产集中在房地产领域，大量中小城市的房地产
早已是无法变现的账面泡沫资产。”

“新修订的国防动员法中的征收条款，本质上只是一个无法落地的虚数，
没有任何实际执行价值。”

正文

国防动员法修订的文本属性

问：阿姨你好，我是剿匪学院。那么本周来跟你请教问题是，中共在 8 月 28 号大幅修改了国防动员法，预计在 10 月 1 号正式施行。那这次的修法，包括将民用的资源，由征用扩大为征收，那金融、交通、电信、能源、粮食以及数据网络等资源，全数都纳入到这个特别措施。也就是说，只要有必要，国家就可以强制征收这些资产。

那这么一来，其实台商在飞地的这些产业啊，也随时可以被认定是国家动员，必须要被征收，那整个投资就可能一去不回。那么同一时期，目前中共的中央军委，7 个人里面只剩下 2 个人。我现在就想请阿姨分析一下，这次中共国防动员法的扩张，在历史上是一种准备将整体动员能力扩大的体现呢？

以目前台北的情况来说，能够做到这个动员准备吗？还是会像明末加派三饷那样，只是资源枯竭以后，用行政手段来对民间资源来抽血？把征收写到法条里面，是真的能把社会的资源转成国防资源呢，还是最后会变成这些干部的私分？那当然，目前这个国防动员法在 10 月实施之后，虽然法治完备，但是目前大量的将领空缺，反正这种有动员法理，但是没有执行性的状态，最接近于以前东亚的哪一个历史时期？

答：法条是专家制定的，是为了消除原先法条上的粗疏和漏洞，以及各个法条不相匹配造成的困难。这是由于传统上法治建设本来就不完善，造成了很多漏洞，而以前一直没有足够的专业人员来从事这方面的工作，

所以这是一个磨合工作。但是它跟实际上动员是没有关系的。不仅在中国，而且在全世界，基于两次世界大战为核心的动员体制，实际上都已经过时了。

根据原有动员体系加以细密化，把原先制度上的一些矛盾和空白加以填补的做法，只是对知识分子小圈子有用处。用处就相当于你用了个更加出色的秘书，他把原先容易搞成错别字的，什么“通商宽衣”这些东西都给改掉了，改得滴水不漏。把胡锦涛那些“我也看过世界名著，是《卓娅和舒拉的故事》”这些搞笑的地方去掉，换上莎士比亚和《联邦党人文集》这些真正的世界名著。

这样从文本上来讲的话，显然比胡锦涛那个“我也看过世界名著，是《卓娅和舒拉的故事》”，那漏洞就一一补上了，但实际意义是基本没有的。因为没有任何东西是取决于领导人秘书班子有没有把《卓娅和舒拉的故事》当成世界名著，还是把莎士比亚和《联邦党人文集》当成世界名著，或者是说谁是世界名著。正确认识选择这件事情，能够体现秘书班子润色的水平在不断地提高。

但是对于任何实际问题都没有任何影响。所以我看网上都不知道为什么征收和征用有差别。其实这样的修改完全是为了堵漏洞，是知识分子在堵漏洞的做法，是秘书性的堵漏洞做法。这跟美国法条中间讲究每一个标点符号的精确是不一样的，因为那些法条是可诉讼的。标点符号一改了以后，就有很多人会赚钱和赔钱，像关税、租税这些东西。但是在中国实际上这法条是不可诉讼的，它唯一用处是体现秘书班子的水平。

草台班子水平其实并不妨碍，开国皇帝的班子往往是草台班子，弄得乱七八糟的，但是只要他有实力在，这也没什么关系。到了王朝中后期，班子就越来越细腻。到亡国的时候，像史可法他们在扬州的时候，他出兵以前先找一个东林党最有名的文章家，负责给他写文章。武则天的时候，骆宾王他们起兵也是先写文章，但是都是无救于失败。因为文章写得再周密，跟实际情况也是完全不发生关系的。

全民动员体制的过时与战争军阀化

答：如果说你要看实际情况的话，不仅是中国，包括美国、俄罗斯和所有的军事大国，他们的后勤和动员体制都已经跟原有制度严重脱节。

比如说美国在反恐战争以后，最先是里根和中央情报局的阿富汗战争开始的，但是大发展还是在反恐战争时期及以后。发展的基本趋势是什么呢？战争的军阀化和国际化。尽管美国是最强大的军事国家，但是真正出现的变化，并不是艾森豪威尔将军担心过的那种军事工业共同体，那是成制度的变化。而是美国的弱点在哪里？不是打赢打不赢的问题，而是美国人的命太贵。再高的科技和再伟大的天才也做不到零伤亡。有一点点伤亡，哪怕是有极少的死亡，背后肯定有极多的创伤。这个受一点伤，那个受一点伤，每一个伤兵回家，那都是国家永恒的财政包袱。

那不能像共产党呀，伤兵安排到本村的贫下中农那去，就像张爱玲小说描绘的那样，本村的贫下中农一人出一碗汤圆或者是一个饼子就把他养活了。你再按照现代科技要求的非常昂贵的治疗方式，一治就是一辈子，

能够完全保证他们的预期寿命不减少。但是在这个过程当中，每一个人的开支都比台湾那种天天需要洗肾的肾病病人全靠医保来兜着，那要贵多了。

无数种身心疾病，在中国根本是不承认的。按照中国网民的想法，精神病杀人，胡说，像毛主席说的那样：“我看那肯定是医生编出来的，哪有什么精神病，我小时候从来没什么精神病。如果有人说是精神病，那一定是装的，无非就是杀了人、放了火，害怕主子惩罚，就装成精神病了。”上了前线，很少有不受心理创伤的。就凭这一条开支就没有办法。

你没有办法用中国网民那一套说这些东西是不存在的，这些开支都要打在国家头上。医保制度无论怎么改，有一个核心是永远改不掉的。伤兵开支这个核心，谁也不敢动，没有哪一家敢提起这个问题，这个开支只能冲天涨。阿富汗战争那些老兵还活得好好的呢，而伊拉克战争这些老兵又加进来了。不是说打完了仗开支就结束了，不是的，打完了仗以后最要命的开支才刚刚开始呢。

怎么解决这个问题？这些都是很小的局部战争，连越南战争那种局部征兵都没有再征过。你可想而知，今天的美国，凭医保这点他就不敢打二战那种仗。像二战那种十分之一的青年人口全上战场，那回来乖乖，心理治疗的账单就会使国家立马破产的。怎么解决这个问题？军事承包商或者是雇佣兵公司和外地军阀来解决。马苏德将军也拿了美国人的钱，但是毫无疑问，那比美国士兵便宜多了。

同时，美国正规军不一定要上阵，要有军事承包商，实际上就是雇佣兵公司。雇佣兵公司也许是总部在伦敦的南非公司，还不一定是美国本国公司。当然这样的监控就变得非常困难了。像里根和伊朗门丑闻，其实就

是阿富汗战争不是需要钱吗？我们私人银行搞钱，给伊朗走私卖武器的钱也拿到阿富汗和尼加拉瓜去打仗了。这样自然会发生监控的困难和腐败的问题，但是它有一个主要好处。

它解决了越南战争以来最大的政治成本和财政成本，把这成本全都全球化了，导致战争本身全球化。在这种情况下，一场战争到底是谁的战争已经变得说不清楚了。雇佣兵打大部分仗，财政也是两头在外，分散在全世界的各个地方，以至于传统的动员机器，其实就是从政治上来讲，法定的动员机器在越南战争以后已经不再启用了。它像是大清朝晚期的八旗和唐朝晚期的府兵一样，法律上还在，但它已经不再起作用了。

从政治上讲，重新启动他们是已经变得不可能了。欧洲各国传统上都是法兰西共和国和普法战争时期普鲁士所搞出来的全民动员国家。但是不用说，连维持一支募兵制的美国都不实行全民动员，那样一支军队都维持不了，只能维持一支象征性的军队存在。大部分国民已经被默认为永远不会打仗了。

在这种情况下，不可避免的军阀战争和私人战争在大家没有注意到的情况之下，已经变成了战争的主体，而且积重难返，恐怕以后是改不回去了。历史总是这样子的，大部分只是注意表面上的法律问题。即使在光荣革命以后，英国国会还要通过法律规范枢密院的所作所为，为什么？原先正规的政府是枢密院。枢密院才是国王陛下正规的政府，枢密大臣是真正的内阁大臣。

其实在这个时候，我们所熟悉的英国内阁已经存在了，但它还是一个像雍正皇帝军机处一样的临时办事机构，没有法律上的地位。不要说人民

了，连国会都认为国家大事是国王和枢密院的事情，我们都要盯着国王和枢密院。但是其实这时国王和枢密院都已经废了。奥兰治的威廉是最后一位还能亲自办理国务的国王。以后安妮女王作为女人，她没有政治野心，也没有自知之明，什么事情都交给大臣去办。

内阁制度是在安妮女王时代形成的，但是那时候大家还觉得内阁什么也不是，是一个非正式的集体。最后搞得枢密院的权力和国王权力永远没有回来。经过了四位汉诺威家族出生的国王统治，大家才恍然大悟，即使像阿尔伯特亲王这样精明强干的人回来，威廉国王那种国王本人兼任首相、自己主持内阁会议的强势君王永远不会回来了。

以后无论谁当国王，国王都只是礼仪上的角色。但是大家要弄清楚这一点，都用了一百多年了，绝不是像历史学家所记载的，咔嚓一声光荣革命成功，内阁制度就建立起来，根本就不是这样的。这就是正式制度跟法定制度之间的差别，不知不觉之间，非正式制度就取代了正式制度。法国革命军造成了全民军队，最初的时候也被腓特烈国王看成是乱来的、杂凑的民兵，打打酱油就行了，不能当真算数。结果事实证明，他们这些人才当真能算数。拿破仑三世的时候，手持夏塞波步枪的法国老兵也以为，预备军算个屁！预备军无非就是平时的一些杂货店店主，举行国庆节的时候拿破仑出来游行示威，当仪仗队还可以，这种人能打仗吗？但是拿破仑三世的老兵就认认真真地败在这些人手下，结果才导致第一次世界大战能够变成可怕的全民战争。这一次大家谁也不敢对此掉以轻心了。现在全世界所有国家正规体制全都是根据两次世界大战规模制定出来的，但是其实全都已经不太管用了。

所以我们得看实际上战争是什么？美国实际上的战争是罗马式的，还有资本主义式的私人战争。国家对战争主要提供什么？钱。国家的钱流入了阿富汗，那么他就要通过军事承包商和军阀再重新流出去，形成一种军阀经济。是这种军阀经济支持这个战争，跟全民大会就没有关系了，只跟比如说亨特·拜登周围的小集团有关系。这些人对于在乌克兰打仗有特殊的利益关系，但是他们在国内基本盘比起东印度公司在英国基本盘还要少。大多数美国人要不是完全不知道，要不是知道他也觉得这只是个腐败小集团。绝不会像是越南战争那样引起全国性的反应，这就是越南战争以后美国社会能够容忍的战争限度。这个模式就是美国私人公司，能够左右一部分政要，但自身连政治家都不是的特殊利益集团，负责经营战争。大多数美国公众不知道他们，也怀疑他们。这些人跟外国的军阀、雇佣兵合作，推动并执行战争。

2017 年中国军改与动员体系瓦解

答：那么中国的模式是什么呢？适应于计划经济时代人口的减少，以及海湾战争以后军队现代化所要求的文化水平的提高。建立在廉价士兵、贫下中农子弟、人海战术、陆军大炮兵基础上的传统人民解放军已经不存在了。2017 年军改是个制度上的变化，但是其实这些东西是一点一点积累起来的。中国已经没有巨大的能力，也没有巨大的产能来支持以大炮兵为核心的大陆军。

而国家的政策要求提高技术水平，尤其是模仿美军的海空能力，制造人数很少的少量精兵，因此需要招募大学生和技术人员来代替过去的“奴隶

士兵”。过去作为储备兵力存在的后勤动员体系，现在已经没有意义，你这样的士兵动员起来也不发生任何作用，而且他们所在的能力早已经按照改革开放和市场经济需要重新部署到社会上的各个企业当中。所以已经变成一个虚数了，但是他们在制度上还存在。战区取代军区，但是军区并不撤销，军区变成一个过时的、没有用处的老军官养老所，他们的机构上仍然存在，但基本上是有官而无兵，没有装备，没有人员，作为一个空架子、养老的空架子继续存在。

与此同时，战区是为了打仗的，为了模仿美国建立的组织。它有双重意义。一层意义就是军事现代化模仿美国，不再是陆军领导海空军，而是各兵种协调，由中央直接领导。同时，战区意味着取消总参谋部、总后勤部、总政治部的军阀权力。总后勤部的巨大物资和产能，以及总政治部的人事权力，三者对于自己不是像毛泽东、邓小平那样军阀出身、没有打过仗的领导人来说，是潜在的危险。瓦解这些体制，建立起军令系统和军政系统分开。战区只能执行军令，完全没有军政权，手中没有任何物资。

因此，再也不可能像武汉军区在文革时候那样参加政治活动，再也不可能像叶剑英等老将发动政变那样，搞政治上的串联了。在这一方面，目的是完全达到了，能不能实现海空联合指挥，那完全是另外一个问题。无论如何，从政治上来讲，军阀主义的基础已经被铲除了。

同时，社会从邓小平恢复高考起，这就意味着部分恢复了士大夫体制。当兵过去是贫下中农子弟获得工作和铁饭碗的一个重要途径。但是科举制度一旦恢复的话，当官的工作不但被大学生占领，没文化的军人就算是当

了兵，同样也无法得到社会地位。同时再加上企业私有化改革一执行，退伍军人更加没有出路，于是这扇门就此关闭了。

理论上讲，现代化的人民解放军应该是一支拿破仑时代的职业军队，因为它模仿的是冷战以后的美国高技术小军队。不可避免的，再加上财政方面的压力，每一次改革都是大量裁军，尤其是裁陆军，使得陆军的规模下降到只有几十万人，大部分经费都用来维持海空军了。陆军被看成是快被淘汰的、没有用处的东西。

因此，中国军队已经变成与它的历史传统和文宣形象完全相反的、一直死不起人，而且不能维持国土大部分地区治安的军队。中国军队的主要任务现在是海空作战，而传统上讲，中国最大的安全威胁作为大陆国家，它的安全要依靠美国造成的全球化和中国跟俄罗斯、中亚国家达成的安全体系来维持。换句话说，要依靠阿富汗的美军和中亚的俄罗斯军队来维持。

在这个极为特殊的情况之下，中国可以暂时解除它的内陆武装，但是我们不要忘记，这是一个非常离奇的现象。不要说是中国，中国在有史以来任何一个历史时期，从来没有在内陆边境有长达 50 年的和平。这是历史上第一次，但是是一个非常特殊的现象。不要说中国，历史上所有的大陆国家从来没有像是冷战结束以后那样能够长期维持陆地边境的安全。长期超过 3 天就非常长期了，历史上简直就没有这种现象。大家可以把这事情看成理所当然，但是这完全是 911 阿富汗战争以后美帝国主义全球化达到最高峰的体现。

地方治理危机与再封建化

答：美军一从阿富汗撤出，全球化的松动其实就已经开始显现了。川普退出，乌克兰战争是一个明确的信号。接下来这种烂摊子和全球化在军事上已经是过去式了。填补空缺的军阀战争必然是因应而起，因为所有各国的战争机器都对此毫无应付能力。像俄罗斯和乌克兰就毫不犹豫地采取招募军阀的政策。乌克兰的哥伦比亚雇佣兵，俄罗斯出了高价，只要他们肯叛逃，就可以提供同样的服务，但大多数人不干，因为他们是有合同的。

欧盟给你出钱，但是流血的事情要到非洲、中东、拉美全世界各地去招募雇佣兵。伦敦金融城的撒切尔夫人开始推行金融自由化，为雇佣兵公司的繁荣提供了客观条件。现在要找雇佣兵公司，到伦敦去找那些 PMC 的办事处和代理公司就很容易。伦敦金融城发挥这个作用，它赚了全世界军阀战争的血钱，使得伦敦的物价和生活水平空前高涨。而且这也是伦敦在大英帝国荣光不再以后，能够对抗纽约的法宝之一。

撒切尔改革的后果之一就是英国空前依靠全球金融帝国来维持自己的地位。就是依靠这一套，它才能够跟美国平起平坐。当然这一套，加上工党推行的地方自治强化，导致了英国本身的再封建化。传统上讲，英国福利国家要求那种国民共同标准，负责保证所有地方的国民都能得到同等的基本福利待遇。英国地方政府最大的一份开支就是中央政府给他们的转移支付。只有民族国家、福利国家两者叠加在一起才可以做到。

伦敦金融城的非英国化，它就是撒切尔夫人制造的金融自由化。金融自由化摧毁了苏联，成就了英美新保守主义对福利国家的胜利。地球是平的，劳动力、人才和资源的自由流动，系统性地摧毁了原先的地区性经济中心，像 60 年代的汽车城底特律这样的地方。使得曼彻斯特曾在鸦片战

争中打垮大清国的纺织工人和附近的矿工完全变得毫无必要。这一招打垮的并不仅仅是苏联，它打垮了罗斯福和艾德礼时代的整个西方福利国家。

现在的后遗症很清楚，又要强化地方自治，但地方自治的关键其实不是权限，主要是财政问题。英国面临着不可克服的矛盾：坚持保守党提倡的财政保守主义，那么地方公共服务一定退化；要坚持工党推动的地方自治，地方政府要讨好选民，就一定违背财政纪律扩张。曼彻斯特就像新北市对台北市一样，用便宜的地皮和来自全世界的便宜移民，抽伯明翰等传统中心城市的血来维生，留给伯明翰的则是走不动、只能依靠国家补贴的老年人空心城。

国民共同标准将瓦解，地方政府在没有钱的情况下，只能依靠私人资本家的力量。这导致了隐性的勾结。比如招商引资委员会，它是一个毫无机构的东西，就是一些退休的政治家、社会贤达和资本家组成的非正式碰头会。但是这个招商引资委员会才是芝加哥和匹兹堡这样城市真正的统治者。芝加哥的建设要靠这些非正式的民间豪强来主宰，这就是当代的新封建主义。它像真正的封建主义一样不受民主的约束，它是少数精英操纵的，但它有非常强烈的契约和对等伦理观念。

也许500年以后，历史学家会认为，芝加哥和匹兹堡的市议会和市政委员们早已经是拜占庭时代的罗马执政官，纯属荣誉称号，不再有任何用处了。把大众民主之下由不纳税人选举出来的政府虚位化，变成拜占庭皇帝的执政官和汉诺威王朝的英格兰国王那样的虚位化。地方发展主要靠招商引资委员会这样民间的豪强和事实上的封建领主的所作所为，最后非正式的习惯法会被扶正成为正式的法律。这确实是解决目前危机的唯一办法。

当然在这种情况下，军事体系是不例外的。国家军队仍然存在，但是它只负责维持核心地带象征性的安全。真正起作用的不再是国军了，在海外真正发生战争的情况下，起作用的是 PMC、伦敦金融城、海外军阀和军事承包商。

储备军缺陷与物资征收的虚置

答：在中华人民共和国军事改革当中，职业军队逐步取代了原先的党军。招募困难，一旦被招募了以后，就要像大公司技术骨干那样终身任职。原有的人武部或者兵役局对他们来说是不适用的，他们需要选择一小部分技术标准符合的替补人，这些替补人留在企业当中，必要时从企业接管到军队中。这样一个替补制度在 2022 年以后，是人民解放军真正实行的储备军制度。

它是明代军户崩坏以后的候补兵制度，选拔极少数条件最好的后备军。这支储备军在法律上完全没有地位，但是法律上有地位的后备军其实已经不存在了。现在的后备军像明朝的后备军一样，跟正规军一样的小，它是经不住第一次世界大战和乌克兰战争这样的巨大消耗的。这就是人民解放军的现状，它适合于一种晚明型的社会，大多数人民已经习惯于不当兵，而且即使突然强行征召入部队，不可能在几个月内具备战斗力。绝大多数普通民众早已不具备基本军事素养，强行征召入伍只会成为军队的负担，只会制造麻烦。

军队不能指望像埃及军队那样指望其巨大人口转化为战斗力，埃及军队是由极少数受过西化教育的精兵组成的，永远不会像以前那样把全部人口送到前线上去。人民解放军现在更像是明朝后期的军队。

在后勤方面，对于企业家来讲，给军队供应并不是便宜事情，因为现在军队需要的物资很少，赚不到多少钱，政治限制和麻烦还很多。这就是王安石面临的问题，大家宁愿交免役税也不愿意去干活。企业现在就是这个样子，宁愿向军队交纳类似宋代免役税的罚款，交了罚款就不需要供货了。军队方面也习惯于收钱，而不是得到物资。

储备兵制度本身也是有疏漏的：25 岁在青岛某外资企业当电焊工的后备人员，到战争爆发时，合资企业已经破产，他可能已经跑到别的省份去送外卖了，他在哪里根本没人知道。没有临时费的军队，由于财政垂直管理，一旦需要调动，就会出现汴京城被围时的状态。理论上拥有 150 万军队，实际上只有种师道兄弟率领的 25000 人能够开过来，还有张叔夜这样靠平时凑钱招募的地痞流氓勤王军。另外超过百分之六十的州县会向皇帝报告说：第一，我们没兵；第二，我们没钱。

像宋高宗在他颠沛流离的前半生，两次下令放散百官自己逃命。只要首都有了事情，连自身的安全都难以维持，根本不可能派出人来了。财政枯竭式的地方政府也是这样，就像我在 1995 年到内江市实习时，该地处在无政府状态，官员自己去街上开店、卖烟或搞走私勾兑，号称“匪都”。皇帝和大臣往往在战争爆发前的最后一刻还认为自己有无穷无尽的军队，像李鸿章在甲午战争爆发以前认为自己军队多，直到打起来才惊讶地发现，

淮军手头其实只有两三万人。 光绪皇帝和翁同龢完全不知道这些事情，等后备军走到山海关，日本人已经过了九连城了。

目前情况下，如果就在此时此刻发动战争和下达动员令，结果就是这个样子。征用是毫无意义的，大多数居民处在不堪训练、进入军营只会添乱的状态。 而从他们手里征用的资产，95%是房地产，中国人民的绝大部分财产在房地产上面。大量中小城市的房地产实际上是有价无市的，作为一种永远不能变现的账面泡沫资产存在。 这种人民币资产跟腾讯发的 Q 币资产是一样的，它是一个泡沫，是不能兑现的东西。

如果要征用民间生产资产，能够征用到的用来组织战时后勤生产的对外出口厂家是毫无用处的，让他们转产相应的军事物资根本不可能。 所以实际上你只能依靠极少数能得到临时费的兼职单位，就像吴三桂只靠得住自己的三千家兵一样。 实际上征用制度是一个虚数，是毫无意义的虚数。 你征用什么东西？除了粮食有点用处，其他的東西征用下来只是浪费仓储，浪费人员而已。 真正能够调出来的军队，肯定毫无疑问就是李鸿章的北洋舰队和种师道兄弟的西军那样，满打满算，只有十几万的陆军和几万的海空军能够调出来打一打，打完就没有了。